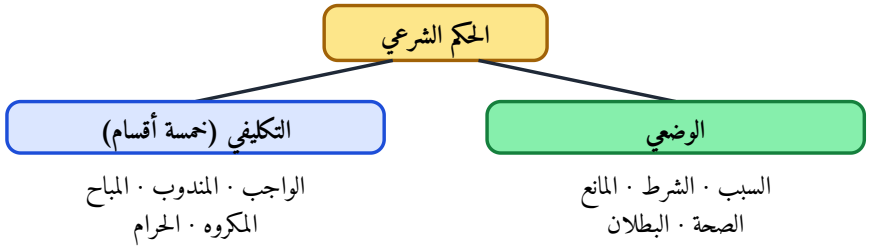
1 ثانوي · العلوم الإسلامية · كل الشعب · الوحدة 3: الشريعة ومصادر التشريع · الدرس 2

الحكم الشرعي: التكليفي والوضعي

الهدف: أن تميّز بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وتعدّد أقسام كل منهما وتمثّل لها.

الفكرة في سطرين: الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. فإن كان طلبًا أو تخييرًا فهو تكليفي، وإن كان ربطًا بين أمرين بسبب أو شرط أو مانع فهو وضعي.



الشكل 1: تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الحكم التكليفي:** خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف طلبًا أو تخييرًا.
2. **الواجب:** ما يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه، كالصلوات المفروضة.
3. **المندوب:** ما يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه، كالنوافل.
4. **المباح:** ما استوى فعله وتركه، ولا ثواب ولا عقاب فيه.
5. **المكروه:** ما يُثاب تاركه امتثالًا ولا يُعاقب فاعله.
6. **الحرام:** ما يُثاب تاركه امتثالًا ويُعاقب فاعله.
7. **الحكم الوضعي:** ما وضعه الشارع علامةً على الحكم التكليفي: **السبب** (يلزم من وجوده الوجود)، **والشرط** (يلزم من عدمه العدم)، **والمانع** (يلزم من وجوده العدم).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. صلاة الظهر. **التفسير:** فعلها واجب (تكليفي)، ودخول الوقت سبب لوجوبها، والوضوء شرط لصحتها (وضعي).
2. أكل الطعام الحلال في اليوم العادي. **التفسير:** مباح لاستواء الفعل والترك.
3. الحيض بالنسبة للصلاة. **التفسير:** مانع من وجوبها، فهو حكم وضعي.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **الشرط والسبب**؛ فالسبب يوجِب الحكم، والشرط تتوقف عليه الصحة.
- القول بأن المكروه حرام، أو أن المباح مندوب.
- نسيان أحد الأقسام الخمسة للحكم التكليفي.
- الاستدلال بأمثلة غير دقيقة من غير ربطها بالتعريف.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- التكليفي خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام.
- الوضعي: سبب وشرط ومانع، وكذا الصحة والبطلان.
- الواجب يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه.
- الحرام يُعاقب فاعله ويُثاب تاركه امتثالًا.
- الشرط لازم لصحة الفعل والسبب يوجب الحكم.
- المانع إذا وُجد امتنع الحكم، كالحيض مع الصلاة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد